

1500089-33.2020.8.26.0394
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO
Comarca: Nova Odessa
Foro: Foro de Nova Odessa
Vara: 1ª Vara Judicial
Data de Disponibilização: 26/10/2022
... Nesse sentido:

"REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Matéria exaustivamente analisada. Materialidade e autoria comprovadas. Relevância do depoimento das vítimas. Reconhecimento expressa e indubitavelmente realizado durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, merecendo credibilidade. Não configuração de participação de menor importância. Inviável, outrossim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Nova Odessa
Foro de Nova Odessa
1ª Vara Judicial
Avenida João Pessoa, nº 1300, Nova Odessa-SP - cep 13380-094
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500089-33.2020.8.26.0394 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500089-33.2020.8.26.0394
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2030047/2020 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 9806360 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 308/20/318 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 2030047 - DEL.POL.NOVA ODESSA, 308/20/318 - DEL.POL.NOVA ODESSA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JONATAS PATELLA DA SILVA CIRONAK PINTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

Jonatas Patella da Silva Cironak Pinto, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, porque, na madrugada de 2 de fevereiro de 2020, na rua Rio Branco, próximo à avenida João Pessoa, Centro, nesta cidade, o denunciado, em concurso de agentes e com unidade de desígnios e propósitos entre si com mais duas pessoas não identificadas, subtraiu para si, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, um telefone celular e mais cinco correntes (colar de pescoço) de prata pertencentes a Victor Matheus Jardim Alecci.

A denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2020 (fls. 99/100).

O réu foi citado (fl. 107) e apresentou resposta à acusação (fls. 112/115).

Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 119/120) e, por decisão de fls.

126/127 foi designada audiência de instrução, debates e julgamento., oportunidade em que se procedeu às oitivas da vítima e das testemunhas, bem como ao interrogatório do réu posteriormente.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, nos exatos termos da denúncia, tendo em vista que foi devidamente comprovada à materialidade e autoria do delito. Em relação à dosimetria da pena, disse não vislumbrar elementos para a aplicação de pena acima do mínimo legal (fls. 177/179).

Por sua vez, a defesa postulou a absolvição do acusado em razão da ausência de provas suficientes para embasar a condenação. Subsidiariamente, requereu a concessão de benefícios no tocante às penas (fls. 183/190).

É o relatório.

DECIDO.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/12), pelo laudo médico em nome da vítima (fls. 90/91), e demais provas juntadas aos autos.

A autoria é indubitosa.

A vítima Victor Matheus Jardim Alecci disse que estava em uma festa; que foi embora a pé; que três caras vieram atrás de si; que foi cercado e levaram seu celular e sua corrente; que um ficou só olhando; que não lembra se reconheceu alguém; que lembra do menino que foi pego porque ele identificou; que foi ajudado por um moço; que foram de carro atrás do menino e chamaram a polícia; que o menino que encontraram não participou da agressão propriamente dita, mas estava junto e ficava falando coisas; que ele só proferiu xingamentos; que eram três agressores; que dois bateram; que os três estavam juntos e disseram para passar as correntes; que levaram correntes e celular; que todos correram após a agressão; que o rapaz achado era o que só o xingou; que os três estavam juntos quando pediram para que passasse os itens; que acredita que os três estavam na festa; que o acusado não ficou longe enquanto estava sendo agredido; que não havia outras pessoas na rua em que foi pego pelos três; que havia ingerido bebida alcoólica; que o réu não participou das agressões nem pegou os objetos; que, após o ocorrido, encontrou os três indivíduos ainda juntos, sendo que dois correram, que somente Jonatas ficou para trás e foi pego pela polícia; que ele inicialmente correu também e depois andou como se nada tivesse acontecido.

A testemunha Ronaldo César Lima de Oliveira, policial militar, disse que foram acionados via COPOM porque um jovem estaria sendo vítima de agressões na Avenida João Pessoa; que depois informou que se tratava de um roubo praticado por três indivíduos; que, no local, fizeram contato com Paulo, solicitante, o qual relatou que a vítima estava em seu veículo e estariam no encalço de um dos roubadores; que abordaram o réu a partir das informações da vítima e das testemunhas; que nada de ilícito foi encontrado com ele; que o conduziram ao DP; que a Guarda repassou imagens em que era possível ver que Jonatas jogava algo no ofendido; que a ligação foi a princípio feita por Paulo; que a testemunha disse que presenciou Victor, menor, sendo agredido por três homens; que a vítima reconheceu Jonatas como um dos participantes do crime; que disse que teria sido agredido por três indivíduos, e um deles puxou sua corrente; que os outros dois não apareceram na filmagem; que não se recorda se o ofendido estava ferido; que ele disse que foi levada corrente de prata, mas não se lembra de celular; que, nas imagens, viu um indivíduo com as mesmas características do réu fazendo menção de jogar algo no ofendido; que não foi possível visualizar ele agredindo diretamente a vítima; que o ofendido disse que não conseguiu ver quem pegou suas correntes; que havia ponto cego nas imagens.

A testemunha Paulo Rufino Vieira disse que estava trafegando pelo Centro de Nova Odessa quando, descendo uma avenida, deparou-se com um jovem sendo agredido por

alguns outros jovens; que parou o carro e deu ré; que os agressores se evadiram; que Victor veio ao seu encontro pedindo socorro; que colocou Victor em seu carro e andou por algumas ruas de Nova Odessa; que Victor reconheceu um indivíduo na rua como sendo um dos participantes da agressão; que ligaram para a PM e continuaram acompanhando o réu; que não viu a fisionomia dos agressores, mas que a vítima reconheceu o acusado; que havia quatro ou cinco jovens batendo em Victor; que havia um à distância, dando cobertura; que estava junto com os outros, mas não participando diretamente da agressão; que não sabe se o réu é o que ficou mais distante, mas que pode ser; que Victor depois disse que o réu não havia participado das agressões, mas não sabe se por medo; que, no carro, apontou categoricamente o acusado como sendo um dos participantes do fato; que, pelo teor das conversas, percebeu que Victor já conhecia aquelas pessoas; que não sabe o nível do relacionamento prévio; que a vítima disse que seu celular fora levado; que Jonatas não carregava objeto do roubo consigo quando abordado.

A testemunha Adenildo Gomes da Rocha, também integrante da PM, corroborou com o relato de seu colega de farda.

Interrogado, o réu Jonatas disse que o ofendido discutiu com a namorada e se mostrou agressivo; que várias pessoas não gostaram de sua atitude; que estava com outros meninos que disseram que iriam discutir com Victor; que não disseram que roubariam suas coisas; que depois não correu, mas foi enquadrado pela viatura; que sabe que aparece jogando um copo na gravação; que não conhecia os meninos; que não sabia que objetos do ofendido foram levados; que só foi saber de tudo que havia acontecido quando o carro preto chegou; que havia ingerido bebida alcoólica; que depois dos fatos continuou andando com os rapazes, mas depois tomou outro rumo; que sabia que iriam discutir com o ofendido; que não estava com eles na festa; que foi à festa sozinho e estava voltando sozinho; que trabalha como auxiliar de produção; que tem 23 anos; que não sabe o nome dos meninos; que carregava um copo de plástico; que jogou o item em direção à vítima, mas não o acertou; que não viu os outros rapazes subtraindo objetos da vítima; que soube apenas depois, com a chegada do carro preto.

O que se vê dos autos, portanto, são provas firmes, fortes e categóricas a indicar a necessidade de responsabilização do acusado pela prática do crime de roubo.

Os relatos da vítima, prestados na delegacia de polícia e em juízo, aliados aos depoimentos prestados pela testemunha ocular e pelos policiais são firmes, seguros e convincentes, e dão conta de que o réu estava integrado à empreitada criminosa. De início, anoto que o acusado foi preso em flagrante, o que é uma das mais cabais e convincentes provas da ocorrência do crime e de sua autoria, não devendo ser desprezada na formação da convicção do juízo, desde que não inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal.

No mais, forçoso reconhecer que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é extremamente importante para a caracterização da autoria do crime, mormente quando se encontra em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso. Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Matéria exaustivamente analisada. Materialidade e autoria comprovadas. Relevância do depoimento das vítimas. Reconhecimento expressa e indubitavelmente realizado durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, merecendo credibilidade. Não configuração de participação de menor importância. Inviável, outrossim, a desclassificação para o delito de favorecimento real. Não caracterizada condenação contrária à evidência dos autos. Cabimento de revisão apenas nas hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário. Pedido não conhecido”. (Revisão Criminal nº 0056126-17.2016.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, Colendo 7º Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel.: Exmo. Des.DE PAULA SANTOS, julg. em 19 de julho de 2018).

Não há absolutamente nada que indique que a narrativa da vítima é inverídica ou que deva ser tomada com reservas.

Com efeito, o ofendido foi categórico ao afirmar que foi abordado por três

indivíduos, dentre os quais Jonatas, que inicialmente o instaram a passar-lhes seus pertences. Posteriormente, foi agredido por dois deles - enquanto o acusado permanecia à distância, proferindo xingamentos - e teve seus objetos (corrente e celular) levados.

Não há nada que macule seu depoimento, até porque não demonstrada animosidade prévia entre os envolvidos, circunstância que a torna insuspeita e confere elevado valor probatório ao seu relato:

"É possível que a condenação se escore na palavra da vítima, pois, embora suas declarações sejam marcadas por compreensível parcialidade, desse fato não há de inferir-se que são obrigatoriamente mentiras, se o ofendido não conhecia o acusado até então, não havendo motivo para que mentisse incriminando pessoa supostamente inocente" (TACrimSP - Ap. 1.254.673/2 - Rei. Salvador D'Andréa - j . 27.02.01).

Em sede de interrogatório, o réu negou a prática delituosa que lhe foi imputada apresentando uma versão que soa deveras fantasiosa, inverossímil e incoerente, a par de mostrar-se inteiramente dissociada do acervo probante, que, ao contrário disso, dá suporte à versão acusatória, não se mostrando a estória contada consistente e suficiente a infirmar o robusto arcabouço probatório produzido nos autos.

Em que pese não ter praticado a subtração dos bens, a condenação do réu decorre do disposto no art. 29 do Código Penal, dispositivo que adotou a célebre "teoria monista", segundo a qual as condutas elementares praticadas pelos coautores se comunicam aos demais e aos partícipes com os quais haja convergência de vontade. Segundo o escólio de Guilherme de Souza Nucci: "havendo pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, mas provocando apenas um resultado, há somente um delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam parte na infração penal cometem idêntico crime. É a teoria adotada, como regra, pelo Código Penal" (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 19. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 325).

In casu, a partir dos elementos acima citados, restou evidente que o sentenciado estava conluiado com os demais roubadores.

Feitas tais considerações, entendo que a pretensão punitiva deve ser julgada procedente, para o fim de condenar o réu pela prática de roubo consumado.

Ressalto, por fim, que a causa de aumento do § 2º, inciso II, do Código Penal, está presente, na medida em que o roubo foi praticado mediante concurso de pessoas, circunstância bem evidenciada a partir da prova oral produzida.

Assim, passo a fixar a pena do réu, respeitado o sistema trifásico, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é primário, não possui antecedentes criminais (fls. 29/30) e não há outras informações nos autos que sejam aptas a indicar que as demais circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. Em razão disso, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de fixação, não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade da relativa, que não tem o condão de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Por fim, na terceira fase, não incide causa de diminuição de pena. Presente, contudo, a causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto o crime foi praticado em concurso de agentes. Assim, aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa.

O réu deverá iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.

Inviável a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por conta da quantidade de pena e por se tratar de crime praticado mediante violência.

A respeito do valor dos dias-multa, observado o padrão econômico (art. 60 do CP) e o equivalente a um dia de trabalho, anoto inexistirem elementos que indiquem renda

superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu Jonatas Patella da Silva Cironak Pinto, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o valor da multa no mínimo legal, por infringir o artigo 157, § 2º, inciso II, do código penal.

O réu responde a este processo solto e não há razões para alterar o entendimento, notadamente porque não houve qualquer situação fática ulterior que denote o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 312 do CPP, razão pela qual lhe concedo o direito de recorrer em liberdade.

Custas ex lege.

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP);

3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84), ou provisório, em caso de recurso.

4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

6) expeça-se certidão de honorários ao(s) advogados(as) nomeados(as).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Nova Odessa, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA